

शिकायत प्रकरण क्रमांक सी/933/2015

**शिकायतकर्ता श्री दीपक चंदाने, ग्राम झांझ, पोस्ट राखी, माना कैम्प, जिला रायपुर
विरूद्ध**

**जनसूचना अधिकारी, सचिव, ग्राम पंचायत कयाबांधा,
विकास खण्ड आरंग, जिला रायपुर
आदेश दिनांक 22.11.2016**

दिनांक 12.07.2016 को निम्नानुसार आदेशित किया गया था :-

“शिकायत का संक्षेप यह है कि शिकायतकर्ता/आवेदक श्री दीपक चंदाने ने अधिनियम के अंतर्गत सूचना प्राप्ति हेतु आवेदन पत्र दिनांक 04.09.2015 अनावेदक जनसूचना अधिकारी, ग्राम पंचायत कयाबांधा वि.खं आरंग को प्रस्तुत कर निम्नानुसार सूचना/जानकारी मांगी थी :-

1. पूर्व सरपंच श्रीमती हेमलता मानिकपुरी के संपूर्ण कार्यकाल की मासिक बैठक कार्यवाही रजिस्टर की प्रमाणित प्रतिलिपि।
2. पूर्व सरपंच श्रीमती हेमलता मानिकपुरी के संपूर्ण कार्यकाल पदभार दिनांक से पदमुक्त दिनांक के मध्य हुए संपूर्ण आम सभा बैठक रजिस्टर की प्रमाणित प्रतिलिपि।”

जानकारी प्राप्त न होने पर यह शिकायत प्रस्तुत की गई है। शिकायत में श्री घनश्याम दास घिदौड़े, जनसूचना अधिकारी एवं सचिव ग्राम पंचायत कयाबांधा वि.खं आरंग, जिला रायपुर पर जुर्माना आरोपित करने, क्षतिपूर्ति दिलाने की मांग की गई है।

प्रकरण का अवलोकन किया गया जिससे ज्ञात होता है कि शिकायत के अनुसार सूचना मांगने का आवेदन प्राप्त होने के बाद भी अनावेदक जनसूचना अधिकारी/सचिव, ग्राम पंचायत कयाबांधा, विकास खण्ड आरंग ने अधिनियम की धारा 7 में निर्धारित 30 दिवस की अवधि में न तो आवेदन का निराकरण किया और न ही जानकारी दी। श्री घनश्याम दास घिदौड़े, जनसूचना अधिकारी/सचिव, ग्राम पंचायत कयाबांधा, विकास खण्ड आरंग को दिनांक 15.12.2015, 22.02.2016, 28.04.2016 एवं आज की उपस्थिति हेतु सूचना पत्र प्रेषित किये गये थे जिसमें से दिनांक 22.06.2016 की उपस्थिति का सूचना पत्र रजिस्टर्ड डाक से भेजा गया था परंतु वे उपस्थित नहीं हुए और न ही जवाब दिया। अतः श्री घनश्याम दास घिदौड़े, जनसूचना अधिकारी/सचिव, ग्राम पंचायत कयाबांधा, वि.खं आरंग, जिला रायपुर को इस आर्डरशीट के माध्यम से आदेशित किया जाता है कि वे कारण बताएं कि अधिनियम की धारा 7 में निर्धारित 30 दिवस की अवधि में सूचना मांगने के आवेदन का निराकरण नहीं करने अथवा उसका कोई जवाब न देने के कारण उन पर अधिनियम की धारा 20(1) के अंतर्गत 250/- रुपये प्रतिदिन के हिसाब से शास्ति क्यों न आरोपित की जाये और धारा 20(2) के अंतर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही की अनुशंसा क्यों न की जाये। वे अपना जवाब आगामी तिथि के पूर्व आयोग को प्रेषित करें तथा आयोग के समक्ष उपस्थित

भी हो। अन्यथा उनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जायेगी। उन्हें यह आर्डरशीट कारण बताओ सूचना पत्र के रूप में रजिस्टर्ड डाक से प्रेषित की जाये।”

कारण बताओ सूचना पत्र के रूप में उपरोक्त आर्डरशीट की प्रतिलिपि श्री घनश्याम दास घिदौड़े को रजिस्टर्ड डाक से दिनांक 26.09.2016 को प्रेषित की गई जिसका लिफाफा वापिस प्राप्त नहीं हुआ है। अतः यह माना जायेगा कि वह उन्हें प्राप्त हो गया है परंतु वे अनुपस्थित हैं व उनका कोई जवाब भी प्राप्त नहीं हुआ है। अतः उनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जा रही है।

शिकायतकर्ता ने बताया कि उन्हें आज तक वांछित जानकारी प्रदान नहीं की गई है। चूंकि अनावेदक जनसूचना अधिकारी श्री घनश्याम दास घिदौड़े ने रजिस्टर्ड डाक से कारण बताओ सूचना पत्र भेजे जाने के बावजूद कारण बताओ सूचना पत्र का न तो जवाब दिया है और न ही सुनवाई में उपस्थित हुए हैं। अतः सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 20(1) के अंतर्गत 15,000/- रुपये (पंद्रह हजार रुपये) की शास्ति अधिरोपित की जाती है। यदि वह ये राशि शासकीय कोष में जमा नहीं करते तो नियमानुसार उनके वेतन से वसूल की जाये। इस हेतु इस आदेश की प्रतिलिपि अनावेदक श्री घनश्याम दास घिदौड़े के साथ साथ मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत आरंग, जिला रायपुर को भी भेजी जाये। अधिनियम की धारा 20(2) के अंतर्गत उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की भी अनुशंसा की जाती है। इस हेतु आदेश की प्रतिलिपि मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत रायपुर को प्रेषित की जाये। प्रकरण नस्तीबद्ध किया जाता है।

सही/-
(श्री जवाहर श्रीवास्तव)
राज्य सूचना आयुक्त